

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 129 - 131/2533

วัดหนองคำ

นายมนัส กุลภักดีสิงวร

วัดหนองคำ โจทก์

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 88

ความว่า เนื่องจากโจทก์ฟ้องค้นพบเอกสารเกี่ยวกับประวัติวัดหนองคำ เอกสารการแต่งตั้งเจ้าอาวาสและการมอบวัดหนองคำ ดังนั้นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและประกอบการพิจารณา อำนาจฟ้องของโจทก์ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในคดีโจทก์จึงขอยื่น บัญชีพยานเพิ่มเติมในชั้นฎีกาซึ่งเสนอมาพร้อมคำร้องแล้ว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสามแถลงคัดค้าน (อันดับ 85)

คดีสามสำนวนนี้ โจทก์ฟ้องเป็นทำนองเดียวกันขอให้ขับไล่

จำเลยทั้งสามสำนวนขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากตึกแถวของโจทก์ซึ่งจำเลยเช่าอยู่และให้ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือนนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายออกไป

ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาคดีทั้งสามสำนวนเข้าด้วย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 81,80)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาต ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาต ยกคำร้อง

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ